

1502719-56.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/05/2022
... p. DJ 18.10.1996).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502719-56.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502719-56.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2226665/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 19742378 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 1937/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2226665 - 04º D.P. LIMEIRA, 1937/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 2226665/2021 - 4º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Leonardo Oliveira de Mesquita

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

VISTOS.

LEONARDO OLIVEIRA DE MESQUITA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, porque, supostamente, em 19 de agosto de 2021, por volta das 21h30m, na Rua Belarmino Paixão dos Santos, nº 126, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, neste município e comarca de Limeira, possuía arma de fogo, de uso permitido, com numeração suprimida, e munições em desacordo com determinação legal e regulamentar, a saber, um revólver marca "Taurus", cano curto, calibre 38, numeração raspada, com 05 (cinco) munições do mesmo calibre.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fl. 112).

O réu apresentou resposta à acusação (fls. 124/125).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu ao fim interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a procedência da pretensão acusatória. A Defensoria Pública, por sua vez, requereu a absolvição do réu, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 12 do Estatuto de Desarmamento, realizando, outrossim, ponderações acerca da pena, em caso de condenação (fls. 156/165).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão penal merece acolhimento, pelas razões a seguir expostas.

A materialidade e a autoria dos delitos restaram bem comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 16/18), auto de exibição e apreensão (fls. 24/25), laudo pericial de fls. 93/96 e a prova oral colhida nos autos.

Com efeito, o Policial Militar ORLANDO VIEIRA DE SOUZA alegou que foi acionado para verificar denúncia de que Leonardo possuía arma de fogo em sua residência. Chegando ao local, foram recebidos pelo acusado, o qual, indagado, negou a acusação. A genitora do réu, por outro lado, foi ao portão e autorizou a entrada na casa. Quando a genitora ia prender o cachorro, o animal começou a atacá-la, indo depois em direção aos policiais. Para defender-se, efetuaram disparos contra o "Pit Bull", tendo o réu, posteriormente, mostrado onde a arma estava escondida. O denunciado justificou que possuía a arma para defender-se.

Em uníssono foi o depoimento do Policial Militar WILLIAM DE AZEVEDO OUVIDIO.

A testemunha PATRICIA DE OLIVEIRA, genitora do réu, alegou que realmente autorizou a entrada na casa, tendo os policiais perguntado sobre o quarto do acusado. Disse que o "Pit Bull" ficava em um "quartinho", tendo o animal avançado sobre ela. Quando os policiais abriram a porta, o cachorro foi para cima deles, tendo os policiais disparado contra o animal. O réu, por sua vez, mostrou aos milicianos onde a arma de fogo estava, dizendo que era para a proteção dos familiares, pois a vizinhança era perigosa.

Na unidade policial, o denunciado declarou que comprou o revólver apreendido nestes autos como meio de se proteger (fl. 08). Em juízo, o réu apresentou idêntica versão, confessando novamente a autoria.

Saliente-se que a confissão do réu encontra-se em absoluta consonância com os demais elementos de convicção amealhados em juízo e na fase inquisitiva, sendo a condenação medida imperativa.

Não há que se falar em atipicidade, uma vez que o laudo pericial concluiu pela

potencialidade lesiva do material apreendido, bem como que se trata de arma com numeração suprimida à guisa de instrumento abrasivo (fls. 93/96), estando apta ao uso, cuidando-se, assim, de crime de perigo abstrato. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO e Tráfico ilícito de drogas – Absolvição – Impossibilidade – Materialidade delitiva e autoria comprovadas – Validade dos depoimentos dos agentes públicos – Quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia – Ademais, apelante que possuía ilegalmente munições de uso permitido – Desnecessidade de a munição estar acompanhada da respectiva arma – Crime de perigo abstrato – Precedentes – PENAS – Básica adequadamente recrudesçada – Atos infracionais que indicam desajuste da personalidade do agente criminoso, justificando o acréscimo elegido na origem – Pena de multa fixada proporcionalmente à sanção corpórea – Condição econômica já sopesada na fixação do valor do dia-multa, aqui, no mínimo legal – Regime iniciais mantidos – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0003875-36.2017.8.26.0081; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Adamantina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019).

Frise-se que o depoimento de policiais possui amplo valor probatório, pois se trata de agentes dotados de fé-pública no exercício de suas funções, máxime se não evidenciado motivo suficiente para acusarem falsamente uma pessoa sabidamente inocente. Não é outro o entendimento da jurisprudência:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. (“Habeas Corpus” nº 73.518-5/SP, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma do C. Supremo Tribunal Federal, p. DJ 18.10.1996).

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. RECEPÇÃO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Provas dos autos suficientes a demonstrar que o apelante recebeu o veículo em questão ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado - Recurso não provido. (Apelação nº 0017447-66.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, Relator Desembargador LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA, 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 15.12.2016, destaque nosso)

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

As circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, são adequadas, por isso fixo pena-base no mínimo legal, em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Presente a agravante da reincidência (fls. 41 e 109), que deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Ausentes demais causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Em face da reincidência e das circunstâncias judiciais favoráveis, a pena imposta ao acusado deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos moldes do artigo 33, do Código Penal, e da Súmula nº 269, do C. STJ.

Em virtude da reincidência e da gravidade em concreto do delito, posse de arma de fogo com a numeração suprimida, não se mostra recomendável a substituição prevista no artigo 44, do Código Penal, e o sursis.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal para condenar LEONARDO OLIVEIRA DE MESQUITA, qualificado nos autos, à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, no valor unitário mínimo, por infração ao artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ausentes os requisitos para a custódia cautelar, concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas, observada a gratuidade, pois assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA